

Blogazin

Nr. 01/2025

KRESTON

Interview mit

Stefan Hermann

Gründer und CEO
von PEAX AG

Emre Özdemir
Valon Shala

Sanierungsrecht:
Diese Änderungen
bringt die Aktien-
rechtsrevision

09

Bora Erbil
Open Banking
im Fokus

12

Thomas Bodmer
Neuerungen im
Schweizer Steuer-
recht per 1. Januar
2025 und Ausblick

15

Manuel Vogel

So gelingt die virtuelle
Generalversammlung

06



«Das ganze Leben besteht in einem ständigen Neubeginn» Hugo von Hofmannsthal

**Liebe Leserinnen und Leser,
Liebe a&o'lerinnen und a&o'ler,**

ein neues Jahr bietet immer auch die Chance für einen Neuanfang. Gerade in einer Welt, die sich ständig verändert und von Herausforderungen wie Zinswende, geopolitischen Unsicherheiten und Inflationsängsten geprägt ist, möchten wir Ihnen eines versichern: Wir sind weiterhin für Sie da – an Ihrer Seite, als verlässlicher Partner in jeder Lebenslage.

Es mag verlockend sein, sich von den Unwägbarkeiten des Lebens überwältigen zu lassen. Doch gerade in diesen Momenten liegt die Kraft des Neuanfangs. Es ist die Chance, auf bewährte Stärken zurückzugreifen, neue Wege zu gehen und mutig Unbekanntes zu wagen.

Wie ein erfahrener Kapitän in stürmischer See stehen wir an Ihrer Seite. Die Turbulenzen der Zeit mögen wie ein unberechenbarer Sturm erscheinen, sie bieten aber auch die Chance, gemeinsam mit Ihnen gestärkt aus ihnen hervorzugehen – als Partner, der Ihnen Sicherheit, Orientierung und Lösungen bietet.

Unsere Verpflichtung, Sie in guten wie in herausfordernden Zeiten zu unterstützen, ist tief in unserer Philosophie verwurzelt. Deshalb möchten wir Sie gerade jetzt ermutigen, den Blick nach vorne zu richten. Die Zukunft hält unendliche Möglichkeiten bereit, und wir freuen uns darauf, sie gemeinsam mit Ihnen zu gestalten.

Gemeinsam können wir Hindernisse überwinden, Chancen ergreifen und den Wert eines Neuanfangs entdecken. Lassen Sie uns dieses Jahr zu einem Jahr des Vertrauens, der Zusammenarbeit und des positiven Wandels machen.

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir wieder unter dem Namen a&o kreston ag für Sie tätig sind. Auch in der neuen Konstellation stehen

wir Ihnen mit der gewohnten Qualität und einem exzellenten Service zur Seite. Unser Anspruch, Ihre individuellen Bedürfnisse zu verstehen und Ihnen massgeschneiderte Lösungen anzubieten, bleibt unverändert.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Auf ein gemeinsames Jahr voller Erfolge und erfüllender Momente!

"People do business with people they know, like, and trust."

Freundliche Grüsse
Emre Özdemir



Emre Özdemir
Partner at a&o kreston ag

Interview mit Stefan Hermann von PEAX AG



v.l.n.r.: Bora Erbil und Stefan Hermann

Im Gespräch mit Stefan Hermann, Gründer und CEO von PEAX, beleuchten wir die innovative Digitalisierung der Briefpost. Diese ermöglicht eine neue Mobilität und Unabhängigkeit, indem Postinhalte unabhängig von Zeit und Ort bearbeitet werden können. Stefan Hermann erläutert, wie seine Vision von Kundenzentrierung und technologischer Innovation die Postbearbeitung revolutioniert und einen neuen Standard für Effizienz und Benutzerfreundlichkeit setzt.

Was war der Wendepunkt oder die zentrale Inspiration, die dich zur Gründung von PEAX bewegt hat?

Mein Antrieb ist eine radikale Kundenzentrierung. Viele Unternehmen behaupten, kundenorientiert zu sein, aber in Wirklichkeit versuchen sie oft nur, ihre Kunden an sich zu binden. Mit PEAX wollen wir Unternehmensgrenzen überwinden, Prozesse nahtlos gestalten und wichtige Informationen für Privatpersonen und Unternehmen an einem Ort bündeln. Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die Daten: Durch den Einsatz moderner Technologien haben wir die Möglichkeit, Informationen aus Dokumenten

zu extrahieren, aufzubereiten und den Usern zur Verfügung zu stellen. Wenn wir dies konsequent umsetzen, können wir erhebliche manuelle Aufwände bei der Datenerfassung und beim Datenaustausch einsparen.

Wie sieht dein typischer Tag als Gründer und CEO von PEAX aus?

Der Tag beginnt oft mit dem Lesen von E-Mails und dem Überprüfen von Terminen. Danach folgen häufig zahlreiche Kundenpräsentationen oder Partnermeetings. Für strategische und interne Themen mit dem Team haben wir regelmässige wöchentliche Meetings. Kaffeepausen und ein gutes Mittagessen dürfen da natürlich nicht fehlen. So habe ich immer genügend Power.

Wie hat PEAX die Art und Weise verändert, wie wir mit unserer Post umgehen?

Der tägliche Gang zum Briefkasten, das Abholen von eingeschriebenen Briefen bei der Post, das Warten in der Schlange am Postschalter, das Erfassen von Zahlungsaufträgen und das Bezahlen von Rechnungen im E-Banking sowie der Gang zur Bank gehören für

viele Kundinnen und Kunden der Vergangenheit an. Mit PEAX erledigt man seine Post dann, wenn man Zeit und Lust dazu hat.

Welche grossen technologischen Hürden musstest du bei der Entwicklung der PEAX-App überwinden?

Es gibt viele technologische Hürden bei der Realisierung der Plattform. Im Wesentlichen geht es jedoch um die Kombination von Sicherheit, Skalierbarkeit und Performance. Alle diese Punkte erfordern eine abgestimmte Gesamtarchitektur, die mit der Anzahl der User und dem Datenvolumen skaliert, die Sicherheit der sensiblen Daten gewährleistet und dennoch hochperformant für die Kundschaft zur Verfügung steht.

Wie viele Nutzer hat die PEAX-App momentan?

Zurzeit sind wir auf dem besten Weg, knapp 10'000 Kundinnen und Kunden zu haben. Diese setzen sich aus Privat- und Firmenkunden aller Branchen zusammen.

Wie geht PEAX mit den verschiedenen globalen Datenschutzerfordernissen um?

Seit der Gründung des Unternehmens haben wir uns intensiv mit Datenschutz und Datensicherheit beschäftigt. Wir setzen alles daran, unsere Digitalisierungsdienstleistungen mit grösster Sorgfalt zu erbringen und alle gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Wir verfügen seit vielen Jahren über einen eigenen Juristen und Datenschutzbeauftragten und werden ergänzend von einer spezialisierten Anwaltskanzlei begleitet.

Welche Rolle spielt das Feedback der Kundinnen und Kunden in der Entwicklung von PEAX?

Unsere Philosophie bei PEAX ist es, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und ihn mit seinen Bedürfnissen und Anforderungen bestmöglich zu bedienen. Dabei wollen wir seine private und geschäftliche Seite bestmöglich optimieren. Wir wollen den Kunden von wiederkehrenden, nicht wertschöpfenden, aber notwendigen Tätigkeiten entlasten und ihm so Zeit und Raum für die wirklich spannenden und wichtigen Themen geben. Das direkte Feedback der Kunden nehmen wir in Meetings, im Support und direkt im Portal auf. Dort gibt es jederzeit die Möglichkeit, Ideen, Feedback und Probleme direkt an uns zu melden. Das Kundenfeedback fliesst dann in die Planung weiterer Features und Optimierungen ein. Es ist uns wichtig, das Portal für die Kunden, und nicht an den Kunden vorbei, weiterzuentwickeln.

Gibt es Pläne für die Zukunft von PEAX, die du mit uns teilen kannst?

Unsere Roadmap für die nahe Zukunft ist geprägt durch den Ausbau der bestehenden Lösungen mit vielen Feinheiten und Automatisierungen, die die Nutzung weiter vereinfachen und damit die Begeisterung für PEAX weiter steigern. Damit der Posteingang auch in diversen anderen Systemen genutzt werden kann, integrieren wir ihn in unzählige Umsysteme wie Buchhaltungslösungen, ERP-, CRM-, DMS-, Workflow-Lösungen, so dass ein nahtloses und durchgängiges Arbeiten möglich ist.

Glaubst du, dass es in 10 Jahren noch physische Post geben wird?

Ja, ich bin überzeugt, dass es die physische Post auch in 10 Jahren noch geben wird. Im Jahr 2023 wurden noch 2,8 Milliarden Sendungen per Post befördert. Weitere rund 3 Milliarden Dokumente werden bereits heute digital zugestellt. Genau diese Entwicklung spiegelt sich auch bei PEAX wider. Bereits heute erhalten wir rund 50 Prozent unserer Eingangspost digital über die Plattform. Langfristig gehe ich davon aus, dass es keine Dokumente im klassischen Sinne mehr geben wird, sondern autonome Datenobjekte, die die Informationen empfängerorientiert transportieren und in irgendeiner Form visualisiert werden, um eine automatische Verarbeitung anzustossen oder auszulösen.

Was motiviert dich persönlich am meisten bei deiner Arbeit mit PEAX und welche Vision treibt dich an?

Es ist die tägliche Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitenden und Kundinnen und Kunden und das direkte Feedback zu unseren Dienstleistungen. Die Begeisterung, die wir auslösen können, ist für mich persönlich und unser Team sehr motivierend und macht viel Freude. Mit dem digitalen Briefkasten von PEAX haben wir mit unserem Team einen Service geschaffen, der für alle Privatpersonen und Unternehmen eine massive Verbesserung gegenüber der heutigen Situation ermöglicht. Das orts-, geräte- und zeitunabhängige Arbeiten ist Teil unserer Arbeitsweise geworden.



WIESO KRESTON?

Kreston ist ein zusammenhängendes Netzwerk von über 160 Firmen in über 115 Ländern, in dem mehr als 25'000 engagierte Fachleute tätig sind.

Sie erhalten von uns erstklassige Beratung und einen aussergewöhnlichen Service, wo immer auf der Welt Sie geschäftlich tätig sind.



1971

GEGRÜNDET



115+

LÄNDER



160

FIRMEN



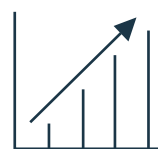
25,000+

MITARBEITENDE



13th*

GRÖSSTES
TREUHAND-NETZWERK



\$2.7bn+

UMSATZ



6

KONTINENTE



820

BÜROS

So gelingt die virtuelle Generalversammlung



Autor: Dr. Manuel Vogel

Mit dem neuen Aktienrecht, das am 1.1.2023 in Kraft getreten ist, sind neben der schriftlichen Durchführung der Generalversammlung nun auch virtuelle Generalversammlungen (GV) möglich – eingeführt durch die COVID 19-Verordnung.

- So kann das Aktienkapital auch in ausländischer Währung herausgegeben werden, wenn die Aktiengesellschaft ihre Geschäftstätigkeit hauptsächlich in einer Fremdwährung tätigt. Erlaubt sind Euro, USD, GBP und Yen.
- Der Mindestnennwert von Aktien muss neu grösser als Null sein. Der Mindestnennwert von 1 Rappen wurde aufgehoben.
- Neu ist eine Verrechnungsliberierung mit nicht werthaltigen Forderungen möglich.
- Ferner unterscheidet das Obligationenrecht nicht mehr zwischen allgemeinen und statutarischen Reserven, sondern lediglich zwischen gesetzlichen Kapitalreserven und freiwilligen Gewinnreserven.
- Es gibt weitere Neuerungen im Bereich Zwischen-dividende, Sanierung und Insolvenz. Im Weiteren kann neu ein Kapitalband eingeführt werden.

Nachdem die Generalversammlung bereits seit 2020 aufgrund der Covid-19-Verordnung 3 rein schriftlich abgehalten werden konnte, besteht dafür nun mit Art. 701a bis 701f OR auch eine gesetzliche Grundlage im Obligationenrecht, gemäss welcher nicht nur virtuelle GV, sondern auch eine multilokale GV, Direct Voting, eine Generalversammlung im Ausland oder eben eine GV mit schriftlicher Stimmabgabe möglich ist.

Beim Direct Voting oder hybriden Generalversammlung findet die GV grundsätzlich an einem physischen Tagungsort statt. Der Verwaltungsrat kann aber zusätzlich vorsehen, dass Aktionäre auch virtuell teilnehmen können.

Die GV mit schriftlicher Stimmabgabe ist nur zulässig, wenn kein Aktionär eine mündliche Beratung verlangt. Diese kann in der Form einer Urabstimmung oder eines Zirkularbeschlusses durchgeführt werden.

In allen Fällen muss aber immer das Prinzip der Unmittelbarkeit eingehalten werden können; demnach müssen alle Aktionäre, wie bei einer physischen GV an einem einzigen Tagungsort, sämtliche Informationen zur gleichen Zeit erhalten und sich auch umgehend dazu äussern können. Sofern die Aktionärsrechte gewahrt werden, haben Aktionäre keinen Anspruch auf eine gewisse Durchführungsform oder einen bestimmten Durchführungsort der Generalversammlung; die Entscheidung liegt dabei vielmehr beim Verwaltungsrat, welcher im Rahmen der ihm durch die Statuten zugewiesenen Rechte agieren darf.

Grundsätze der virtuellen Generalversammlung:

- Die Durchführung einer virtuellen Generalversammlung in der Schweiz ist nur zulässig, wenn dies so in den Statuten möglich ist; somit ist eine Statutenänderung notwendig, wenn die Statuten vor 2022 erstellt wurden. Gleiches gilt auch für Generalversammlungen im Ausland.
- Im Weiteren muss der Verwaltungsrat einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter benennen; nicht an der Börse kotierte Aktiengesellschaften können jedoch in den Statuten einen Verzicht auf einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter vorsehen.

- Für eine virtuelle Durchführung muss der Verwaltungsrat einige Vorbereitungen treffen, wobei er grundsätzlich davon ausgehen darf, dass jeder Aktionär über einen Internetzugang verfügt. Allerdings muss er sicherstellen, dass auch nicht technisch versierte Personen ohne Probleme an der Versammlung teilnehmen können.
- Der Verwaltungsrat ist einerseits für die Sicherheit verantwortlich, darf aber nur technisch sinnvolle und zumutbare Massnahmen vorsehen, damit auch technisch nicht versierte Personen Zugang haben und muss andererseits für eine einwandfreie Identifikation – etwa mittels TAN-Verfahren oder qualifizierter elektronischer Signatur – sorgen.
- Gesetzlich vorgesehen ist ferner nur die Tonübertragung und eine fließende Interaktionsmöglichkeit, sofern das Unmittelbarkeitsprinzip (vgl. oben) gewahrt werden kann.
- Ferner muss ein technischer Support bei Problemen zur Verfügung stehen. Wenn grössere technische Probleme auftreten, die der Aktiengesellschaft zugeordnet werden können, ist die GV eventuell zu wiederholen, wobei in diesem Fall die 20-tägige Einberufungsfrist nicht eingehalten werden muss.
- Beurkundungen sind auch bei virtuellen Generalversammlungen möglich. Der Gesetzgeber überlässt es den Kantonen zu bestimmen, ob die Beurkundung von Willensäusserungen nur unter Anwesenden möglich sein soll.

Obwohl Generalversammlungen in den letzten Jahren häufig nicht physisch durchgeführt werden konnten, steht die virtuelle GV auch mit dem neuen Aktienrecht noch ganz am Anfang. Die meisten kotierten Aktiengesellschaften scheinen von der Idee, trotz der grossen Kostenersparnis, noch wenig begeistert zu sein. Nicht kotierte, etablierte Aktiengesellschaften scheinen diese Option auch noch kaum in Betracht zu ziehen, da der persönliche Austausch mit den Aktionären einen sehr hohen Stellenwert hat. In der Praxis sehen wir eine rege Nachfrage nach virtuellen GV's vor allem bei Start-ups, welche häufig technikaffine oder auch im Ausland ansässige Aktionäre haben. Gerne unterstützen wir Sie beim Vorhaben, GV's virtuell durchzuführen – sei als Berater oder als professionelle Verwaltungsräte.

Virtuelle GV's ersparen Zeit und Kosten und ermöglichen für die Teilnehmenden eine flexible Teilnahme. Damit sie den rechtlichen Anforderungen genügen, sind folgende Punkte zu beachten:

1. Vorgängige Statutenänderung: Damit die virtuelle GV mit Stimmabgabe durchgeführt werden kann, müssen die Statuten angepasst werden. Dies bedeutet eine Vorlaufzeit von ca. einem Jahr.

2. Technische Voraussetzungen: Damit die GV reibungslos abläuft, muss die Technik geprobt und die Teilnehmenden unter Umständen geschult werden. Bei technischen Problemen während der GV muss die gesamte GV wiederholt werden.

3. Identifikation: Das Unternehmen muss sicherstellen, dass nur Aktionäre an der GV teilnehmen können. Dies kann durch Authentifizierung mittels Zugangscodes, Passwörter usw. erreicht werden.

4. Aktionärsrechte: Aktionärsrechte wie Anträge einbringen, Fragen stellen usw. müssen gesichert sein und eine Abstimmung muss möglich sein.

5. Datenschutz: Die übertragenen Daten müssen geschützt werden.

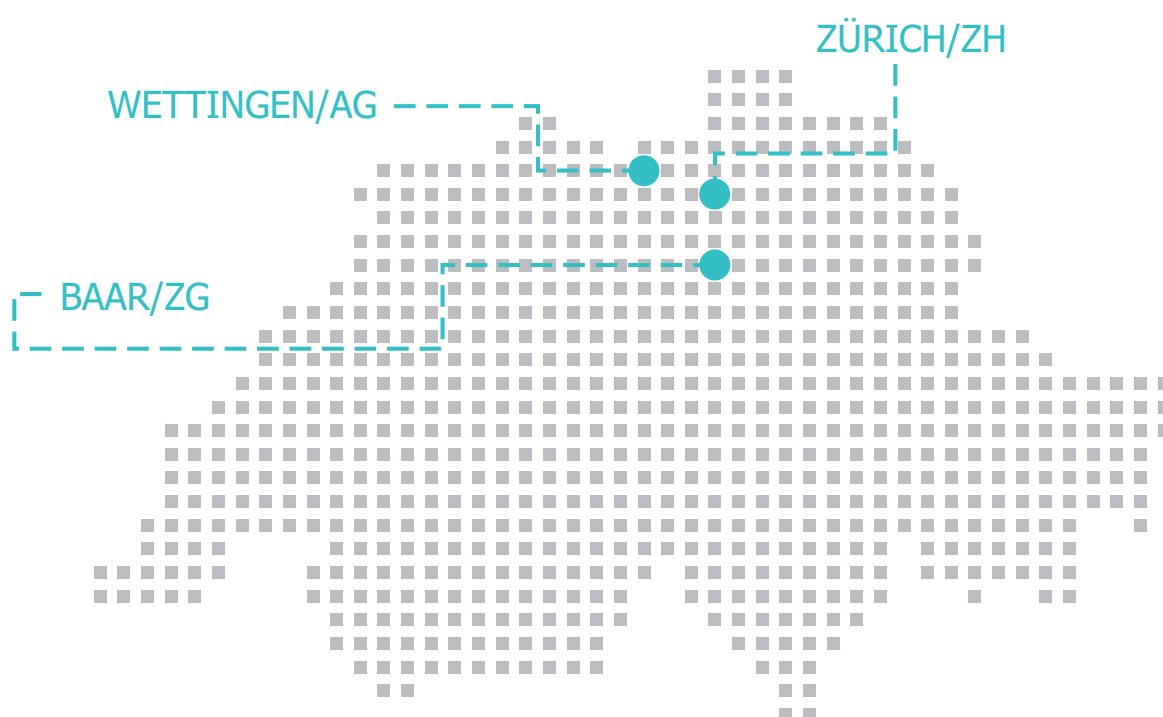
Das Protokoll muss die gleichen Anforderungen erfüllen wie bei einer konventionellen Generalversammlung. Zusätzlich müssen relevante technische Probleme im Protokoll dokumentiert werden.



Autor: Manuel Vogel
Partner at a&o kreston ag
Dr. oec. HSG, dipl. Steuerexperte
CAS FH in Unternehmensnachfolge
manuel.vogel@kreston.ch



Unsere Standorte



Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar (ZG)
Fohrhölzlistrasse 15, 5430 Wettingen (AG)
Bändliweg 20, 8048 Zürich (ZH)

Sanierungsrecht: Diese Änderungen bringt die Aktienrechtsrevision

I. Einleitung

Seit Inkrafttreten des revidierten Aktienrechts am 1. Januar 2023 mussten sich Unternehmen mit verschiedenen Neuerungen und Anpassungen im Aktienrecht auseinandersetzen. Dieser Artikel beleuchtet die Änderungen der Sanierungsbestimmungen im neuen Aktienrecht und die daraus resultierenden Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats.

Autor: Emre Özdemir, Valon Shala

Ausgangslage

Das erweiterte Sanierungsrecht legt neben den bisherigen bilanziellen Aspekten besonderen Wert auf die Liquidität der Gesellschaft, um den Gläubigerschutz zu verbessern. Im alten Aktienrecht bestanden Handlungspflichten des Verwaltungsrats bei hälftigem Kapitalverlust und Überschuldung. Diese Massnahmen orientierten sich an der Eigenkapitalsituation der Gesellschaft, die allein jedoch nicht ausschlaggebend war. Für den Schutz der Gläubiger und die Fortführung der Geschäftstätigkeit ist auch eine ausreichende Liquidität von grosser Bedeutung. 2023 wurden etwa 10'000 Firmen aufgelöst, und die Anzahl der Konkurse und Überschuldungsfälle ist gestiegen.

Das neue Aktienrecht enthält nun klarere Regelungen bei drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung. Eine gesunde Finanzierung bildet die Basis für eine erfolgreiche Geschäftstätigkeit. Die wirtschaftliche Krise durch die Post-COVID-19-Pandemie verdeutlicht diese Wichtigkeit. Die Rückzahlungspflicht der COVID-19-Kredite erhöht den Druck auf sogenannte Zombie-Firmen massiv.

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf Aktiengesellschaften und gelten auch für GmbHs. Die Gerichtspraxis ist noch begrenzt, was eine Beurteilung der Durchsetzung des neuen Rechts erschwert. Verwaltungsräte müssen sicherstellen, dass bei Kapitalverlust entsprechende Pflichten, wie z.B. eine Revision trotz Opting-out, erfüllt werden. Andernfalls sind im Falle eines Worst Case Generalversammlungsbeschlüsse und darauf basierende Verwaltungsratsbeschlüsse ungültig.

Drohende Zahlungsunfähigkeit (Art. 725 revOR)

Im revidierten Aktienrecht ist die Überwachung der Liquidität explizit geregelt. Während das bisherige Aktienrecht dem Eigenkapital grosse Bedeutung beimisst, spielt die Liquidität nun eine grössere Rolle. Die Bilanzierung zu Fortführungswerten setzt ausreichende Liquidität voraus (Art. 958a Abs. 1 OR). Bei mangelnder Liquidität muss eine Bilanz zu Veräusserungswerten erstellt werden (Art. 958a Abs. 2 OR), was oft zu Überschuldung und Sanierungsmassnahmen führt.

Die Liquiditätsüberwachung ist nun ausdrücklich im Sanierungsrecht verankert (Art. 725 Abs. 1 OR). Droht Zahlungsunfähigkeit, muss der Verwaltungsrat umgehend Massnahmen ergreifen (Art. 725 Abs. 3 OR). Sanierungsmassnahmen sind der Generalversammlung nur vorzulegen, wenn sie in deren Zuständigkeit fallen. Zudem wird auf die Möglichkeit der Nachlassstundung hingewiesen (Art. 725 Abs. 2 OR).

Kapitalverlust (Art. 725a revOR)

Ein Kapitalverlust liegt vor, wenn die Hälfte des Aktienkapitals plus gesetzlicher Reserven nicht mehr gedeckt ist. Der revidierte Artikel klärt, dass nur die nicht rückzahlbaren, gesperrten gesetzlichen Reserven berücksichtigt werden (Art. 725a Abs. 1 OR).

Wird ein Kapitalverlust festgestellt, muss der Verwaltungsrat Massnahmen zur Beseitigung ergreifen (Art. 725a OR). Diese können bilanztechnische Massnahmen oder operative Massnahmen zur Kostenreduktion und Erhöhung der Erträge umfassen. Eine Generalversammlung muss nur einberufen werden, wenn eine Massnahme wie eine Kapitalerhöhung in deren Kompetenz fällt (Art. 725a Abs. 1 OR).

Pflicht zur eingeschränkten Revision/vorübergehende Sistierung des Opting-outs

Nach Eintritt eines Kapitalverlusts ist die letzte Jahresrechnung einer eingeschränkten Revision zu unterziehen (Art. 725a Abs. 2 OR). Dies entfällt, wenn der Verwaltungsrat ein Gesuch um Nachlassstundung einreicht (Art. 725a Abs. 3 OR). Entsprechende Rangrücktritte

entbinden die Revisionspflicht nicht, die Pflicht bleibt bestehen und die Prüfung beschränkt sich nur auf die Jahresrechnung.

Überschuldung (Art. 725b revOR)

Bei begründeter Besorgnis einer Überschuldung muss der Verwaltungsrat unverzüglich Zwischenabschlüsse zu Fortführungs- und Veräusserungswerten erstellen. Diese sind durch die Revisionsstelle zu prüfen, oder falls keine vorhanden ist, von einem zugelassenen Revisor zu prüfen (Art. 725b Abs. 1 und 2 OR). Der Verwaltungsrat benachrichtigt das Gericht, das den Konkurs eröffnet oder eine Nachlassstundung beantragt (Art. 725b Abs. 3 OR). Ein Konkursaufschub ist zukünftig nicht mehr möglich.

Eine Überschuldung erfordert eine Prüfung der Zwischenabschlüsse gemäss den Schweizer Prüfungsstandards (SA-CH). Rangrücktritte entbinden nicht von der Pflicht zur Erstellung der Zwischenabschlüsse. Die Unabhängigkeit gemäss Art. 729 Abs. 2 OR und Art. 725b Abs. 2 OR muss ebenso gewährleistet sein. Beschlüsse der Generalversammlung sind ungültig, falls keine Revisionsstelle vorhanden ist, was eine Verletzung der Sorgfaltspflicht des Verwaltungsrats darstellen würde (Art. 717 Abs. 1 OR).

Wir sehen bei Doppelmandaten gewisse Unsicherheiten, da die Meinungen der TreuhandSuisse, Expert-Suisse und der Revisionsaufsichtsbehörde teilweise divergieren. Wir empfehlen daher, Doppelmandate zu vermeiden.

Verzicht auf die Benachrichtigung des Richters

Das neue Aktienrecht nennt zwei Ausnahmen, bei denen trotz Überschuldung keine Benachrichtigung des Richters erforderlich ist: Rangrücktritt und stille Sanierung (Art. 725b Abs. 4 OR).

Rangrücktritt

Wenn die Gesellschaft über ausreichend hohe Rangrücktrittsvereinbarungen mit ihren Gläubigern verfügt, ist die Benachrichtigung des Richters nicht notwendig. Diese Regelung entspricht auch dem alten Standard, erfordert jedoch zusätzlich die Erfassung der kumulierten Zinsforderungen während der Überschuldungsdauer (Art. 725b Abs. 4 Ziff. 1 OR). Rangrücktritte basieren häufig auf der Bilanz des Vorjahres und berücksichtigen oft nur aufgelaufene Verluste. Es ist notwendig, dass auch zusätzliche Verluste bis zur Erstellung des Revisionsberichts und die erwarteten Verluste der nächsten zwölf Monate abgedeckt sind, was besonders für KMUs oft schwierig ist. Die Revisionsstelle muss die formellen

Anforderungen und die Bonität der Gläubiger prüfen, um das Risiko einer Anfechtung zu minimieren.

Stille Sanierung

Das neue Aktienrecht bietet bei stillen Sanierungen grössere Rechtssicherheit. Ein Aufschub der Benachrichtigung des Richters ist möglich, wenn die Überschuldung innerhalb einer angemessenen Frist, spätestens aber 90 Tage nach Vorliegen der geprüften Zwischenabschlüsse, behoben wird. Dies ist jedoch nur zulässig, wenn die Forderungen der Gläubiger nicht zusätzlich gefährdet werden (Art. 725b Abs. 4 Ziff. 2 OR).

Hinweis

Sollten die notwendigen Schritte vom Verwaltungsrat nicht eingeleitet werden, liegt die Anzeigepflicht bei der Revisionsstelle oder dem zugelassenen Revisor (Art. 725b Abs. 5 OR). Beide müssen mit der gebotenen Eile handeln (Art. 725b Abs. 6 OR).

Aktienrechtliche Verantwortlichkeiten

Nach der bisherigen Bundesgerichtspraxis zu altem Aktienrecht mussten bei Schadensberechnungen für die Verantwortlichkeitshaftung auch Rangrücktrittsforderungen berücksichtigt werden. Der Gesetzgeber hat jedoch beschlossen, dass in Zukunft bei einer Verantwortlichkeitsklage im Konkursfall subordinierte Forderungen nicht mehr zum Gesellschaftsschaden hinzugerechnet werden. Aus dieser Perspektive ist das Bestreben des Verwaltungsrats, Rangrücktritte zu erwirken, ausdrücklich kein Fehlverhalten. Im Gegenteil, der Verwaltungsrat soll dazu ermutigt werden, bei einer Überschuldung aktiv Rangrücktritte von Gläubigern zu erlangen.

Unser Tipp

Alternativen zu Rangrücktritten

- Kapitalerhöhung durch Bar-/ oder Sacheinlage
- Umwandlung von Fremdkapital in Eigenkapital
- Gläubigerverzicht
- À-fond-perdu Zuschüsse
- Neues Darlehen mit Rangrücktritt
- Abstrakte Schuldanerkennung
- Konzerninterne oder externe Garantien

Wichtige Erkenntnisse

- Unterscheidung zwischen «geschützten gesetzlichen Reserven» und «gesetzlichen Reserven»
- Eigenkapitalanteile, die direkt gehalten werden, vermindern das frei verfügbare Eigenkapital
- Rangrücktritte sollten erneuert werden und ausdrücklich die Zinsforderungen umfassen

Nachlassstundung

Die Nachlassstundung ist ein Sanierungsinstrument, das in Art. 293 ff. des Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes (SchKG) geregelt ist. Sie bietet der Schuldnerin für einen begrenzten Zeitraum Schutz vor ihren Gläubigern, um Sanierungsmöglichkeiten zu prüfen und umzusetzen. Während der Nachlassstundung werden Forderungen gestundet und Betreibungen sind nicht möglich. Der operative Betrieb wird unter Aufsicht eines Sachverwalters fortgesetzt, solange das Haftungssubstrat nicht vermindert wird.

Voraussetzungen

- Antragstellung
- Aussicht auf Sanierung
- Vorlage eines Sanierungsplans (Art. 293 lit. A SchKG)
- Liquiditätsplan

Die provisorische Nachlassstundung kann maximal vier Monate dauern. Die definitive Nachlassstundung beträgt vier bis sechs Monate und kann bei komplexeren Fällen auf bis zu 24 Monate verlängert werden.

Mögliche Ergebnisse

1. Sanierung
2. Ordentliche Nachlassverteilung (Dividendenvergleich)
3. Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung
4. Konkurs

Vorteile

- Der Geschäftsbetrieb läuft normal weiter und der Umsatz bricht nicht ein
- Gewonnene Zeit für die Sanierung
- Teilbereiche des Unternehmens können eventuell gerettet werden

Nachteile

- Veröffentlichung kann dazu führen, dass keine neuen Aufträge erteilt werden
- Unsicherheit über den Fortbestand des Unternehmens und die damit verbundenen Auswirkungen

Fazit

Die Aktienrechtsrevision präzisiert und erweitert die Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats im Zusammenhang mit der Sanierung von Gesellschaften. Mit dem neuen Tatbestand der drohenden Zahlungsunfähigkeit wurde ein Frühwarnsystem eingeführt, das die Überwachung der Zahlungsfähigkeit fordert. Diese Änderungen sind grundsätzlich positiv zu bewerten, erhöhen jedoch auch das Haftungsrisiko für Verwaltungsrat und Revisionsstelle. Wie sich die Neuerungen in der Praxis weiterhin auswirken werden, bleibt dennoch abzuwarten.



Autor: Emre Özdemir
Partner at a&o kreston ag
Dipl. Wirtschaftsprüfer
Dipl. Treuhandexperte
M.A. HSG in Rechnungswesen und Finanzen
MAS FH in Treuhand und Unternehmensberatung
CMC (Certified Management Consultant)
emre.oezdemir@kreston.ch



Autor: Valon Shala
Mandatsleiter Wirtschaftsprüfung
Bachelor of Arts in Business and Economics
valon.shala@kreston.ch

Open Banking im Fokus



Autor: Bora Erbil

Kundenerwartungen und die Rolle von Drittanbieter-Software im Open Banking

Die Digitalisierung und der Aufstieg des Open Bankings bewirken tiefgreifende Veränderungen in der Art und Weise, wie Finanzdienstleistungen, insbesondere Unternehmensberatung und Steuerberatung, erbracht werden. Die Einführung von automatisierten Systemen verspricht, diesen Sektor weiterhin zu prägen, Chancen zu bieten und diejenigen an die Spitze zu bringen, die sich anpassen und weiterbilden.

Innovatives Open Banking

Open Banking in der Schweiz markiert eine transformative Phase im Bankwesen, bei der Banken ihre Daten und Systeme für Drittanbieter öffnen, um innovative Finanzdienstleistungen zu ermöglichen. Kurz gesagt. Es erlaubt den Transfer von Finanzinformationen durch standardisierte und geschützte Daten-Interfaces. Anders als in Ländern der Europäischen Union oder Grossbritannien gibt es in der Schweiz bisher keine rechtliche Verpflichtung für Finanzinstitute, Drittanbietern Zugang zu Finanzdaten zu ermöglichen.

Diese Entwicklung verändert die Beziehung zwischen Banken, Kunden und Drittanbietern, indem sie personalisierte Finanzdienstleistungen und eine verbes-

serte Kundeninteraktion bietet. In der Schweiz haben sich bisherige Erfolgsgeschichten von Open Banking vornehmlich im Bereich des Firmenkundengeschäfts manifestiert, insbesondere bei Anwendungen wie Buchhaltungsprogrammen, die einen direkten Zugriff auf Kontodaten ermöglichen.

Regulatorischer Rahmen

In der Schweiz wird das Open Banking nicht durch einen spezifischen gesetzlichen Rahmen wie die PSD2 in der EU geregelt, sondern entwickelt sich vielmehr durch marktgetriebene Initiativen und die Kooperation zwischen Banken und FinTech-Unternehmen.

Der Bundesrat hat deutlich gemacht, dass er eingreifen wird, sollte die schweizerische Finanzbranche keine Fortschritte machen. Dies zielt darauf ab, die Position der Schweiz im Bereich Open Finance im internationalen Vergleich nicht ins Hintertreffen geraten zu lassen. Dies könnte letztendlich zu einer Untersuchung und möglicherweise zu einer gesetzlichen Verpflichtung führen, den Zugang zu Bankdaten über standardisierte Schnittstellen zu öffnen, falls die Fortschritte als unzureichend angesehen werden.

Innovative Technologie für KMUs

Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) stehen zunehmend im Fokus von Technologien, die durch

Automatisierung von Aufgaben und Verbesserung von Abläufen erhebliche Vorteile bieten. Ein Schlüsselement hierbei sind Dienstleistungen, die Bankinformationen nahtlos mit Buchhaltungssystemen verknüpfen. Dies erfolgt über sogenannte Application Programming Interfaces (APIs), die nicht nur die Genauigkeit erhöhen, sondern auch Fehler reduzieren und somit zur Effizienzsteigerung der Unternehmen beitragen – ein wesentlicher Schritt hin zu optimierten Geschäftsprozessen.

Darüber hinaus spielt Open Banking eine zentrale Rolle bei der Förderung von Innovation und Wettbewerb im Finanzsektor. Durch die Öffnung ihrer Systeme bieten Banken FinTech-Unternehmen und anderen Dienstleistern die Möglichkeit, auf die spezifischen Bedürfnisse der Kunden zugeschnittene, innovative Finanzprodukte und Dienstleistungen zu entwickeln. Dieser Ansatz trägt nicht nur zur Diversifizierung und Bereicherung des Finanzdienstleistungsmarktes bei, sondern eröffnet auch neue Perspektiven für die Kundenbindung und -betreuung im digitalen Zeitalter.

Im Bereich der Firmenkunden bietet Open Banking eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten, die auf die Bedürfnisse moderner Unternehmen zugeschnitten sind. So ermöglicht die Integration von Bankdaten in Finanzbuchhaltungssysteme eine nahtlose und automatisierte Buchführung, was den administrativen Aufwand erheblich reduziert. Weiterhin erlauben Liquiditätsrechner, die Echtzeitdaten aus verschiedenen Bankkonten nutzen, präzise Liquiditätsprognosen und -analysen, was eine essentielle Grundlage für finanzielle Entscheidungen darstellt.

Mit Multibanking-Plattformen können Unternehmen all ihre Bankkonten und Finanztransaktionen über eine einzige Schnittstelle verwalten, was einen umfassenden Überblick und eine effiziente Steuerung der Finanzen ermöglicht. In der Immobilienverwaltung vereinfacht Open Banking den Zahlungsverkehr, indem Mieteingänge und Betriebskostenabrechnungen automatisiert werden. Dies führt zu einer effizienteren Verwaltung von Immobilienportfolios.

Auch im Bereich der Lohnbuchhaltung bringt Open Banking Vorteile mit sich. Systeme, die auf Open Banking basieren, können Gehaltsabrechnungen effizienter gestalten und Direktzahlungen schneller und sicherer verarbeiten. Darüber hinaus bieten weitere Software-Lösungen, wie Tools für das Risikomanagement, Kundenbeziehungsmanagement (CRM) und automatisierte Rechnungsbearbeitung, durch den Zugang zu Echtzeit-Bankdaten zusätzliche Optimierungsmöglichkeiten. Insgesamt eröffnet Open Banking Firmenkunden effiziente und integrierte Finanzlösungen,

die traditionelle Prozesse vereinfachen und die betriebliche Effizienz signifikant steigern.

Ansprüche einer "On-Demand"-Gesellschaft

Der Begriff "On-Demand" definiert nicht nur die moderne Geschäftswelt, sondern beeinflusst auch die Erwartungen der Kunden. Wie das Überprüfen von E-Mails in Echtzeit erwarten die Menschen, dass ihre Finanzdaten ständig aktuell und jederzeit abrufbar sind. Dies setzt Expertinnen und Experten der Treuhandbranche unter Druck, Informationen nicht nur genau, sondern auch à jour bereitzustellen. Bis 2030 sollten Expertinnen und Experten der Treuhandbranche gemäss "Swiss Champions"-Studie von PwC Schweiz vier verschiedene Generationen beraten, was neue Herausforderungen mit sich bringt. Die "Now Economy" verlangt Echtzeit-Zugriff und -Analyse von Finanzdaten. On-Demand-Zugriff wird zur Standardanforderung. Dies erfordert eine Anpassung unserer Systeme und Prozesse. Die Vorbereitung auf diese Veränderungen muss jetzt beginnen, um den künftigen Marktbedürfnissen gerecht zu werden. Auch wenn die Millenials einen grossen Teil der Klientschaften ausmachen werden, müssen Treuhandunternehmen auch auf die Bedürfnisse der jüngeren Generationen Rücksicht nehmen. Insbesondere die Ansprüche der Gen Z stellen viele Treuhänder vor Herausforderungen. Die Generation Z ist mit Technologie vertraut und erwartet, dass ihr Arbeitsumfeld technologisch fortschrittlich ist. Treuhandunternehmen müssen in moderne Technologien investieren, um eine effiziente Zusammenarbeit zu ermöglichen und die jüngeren Generationen in ihrer Dienstleistung wohlfühlen zu lassen.

Neue Perspektiven für Expertinnen und Experten der Treuhandbranche

Die Vorteile dieser digitalen Transformation beschränken sich nicht nur auf KMUs. Expertinnen und Experten der Treuhandbranche finden sich in einer Landschaft wieder, die durch Automatisierung von Banktransaktionen und Buchhaltungsprozessen revolutioniert wird. Die Automatisierung von Banktransaktionen und Buchhaltungssoftware ermöglicht schnellere Datenverarbeitung, reduziert menschliche Fehler und optimiert Arbeitsabläufe. Diese Entwicklung bietet Treuhandexperten die einzigartige Gelegenheit, ihre Rolle neu zu definieren und über den traditionellen Rahmen hinauszugehen. Anstatt sich auf repetitive und zeitaufwändige Tätigkeiten zu konzentrieren, können sie nun ihren Fokus auf den Bereich der Unternehmensberatung und des Coachings verlagern.

Die Rolle von Open Banking

Open Banking ist kein blosser Trend – es ist die nächste Phase des Bankwesens. Open Banking ermöglicht Finanzinstituten, Funktionen und Informationen mit Drittanbietern zu teilen, sodass z.B. Unternehmen Apps entwickeln können, in denen Kunden Kontoinformationen verschiedener Banken kombinieren können. Dies fördert Innovationen, vereinfacht das Banking und macht es kundenfreundlicher.

Wesentliche Kanäle wie bLink und EBICS (Electronic Banking Internet Communication Standard) stehen zur Verfügung, wobei zu beachten ist, dass jeder dieser Kanäle spezifische Vorzüge und Einschränkungen aufweist. Beide Systeme, bLink und EBICS, bieten unterschiedliche Ansätze für den elektronischen Datenaustausch im Bankwesen. Die Wahl zwischen ihnen hängt oft von den spezifischen Bedürfnissen und Ressourcen eines Unternehmens sowie von der Art der beabsichtigten Finanztransaktionen ab.

KI: Die treibende Kraft hinter der nächsten Welle

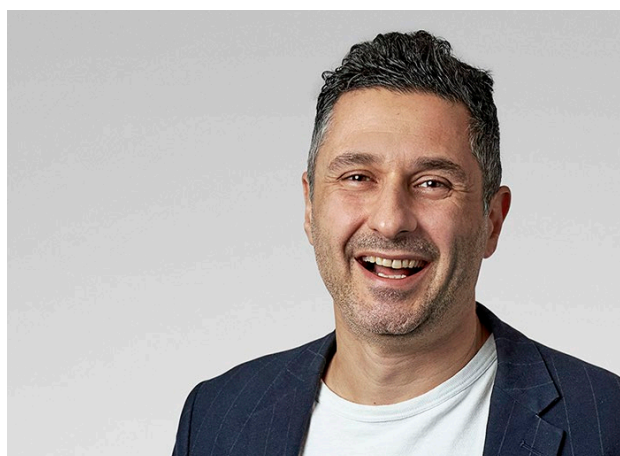
Es ist nicht zu leugnen, dass der Einsatz von Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI) den Finanzsektor in den kommenden Jahren weiterhin stark beeinflussen wird. Die Potenziale von KI-Plattformen im Unternehmensberater:in, Treuhänder:in und Steuerberater sind beeindruckend. Sie ermöglichen nicht nur komplexe Analysen mit geringerem Arbeitsaufwand, sondern setzen auch neue Massstäbe für Effizienz und Genauigkeit.

Zukunftsperspektiven

Die Einführung und Integration von Digitalisierung, KI und automatisierten Systemen versprechen eine Erneuerung im Finanzdienstleistungs- und Consultingbranche. Dennoch bleibt der menschliche Faktor essentiell. Technologie kann Prozesse optimieren und die Effizienz steigern, aber das Fachwissen, die Intuition und das Verständnis eines Experten sind nach wie vor unverzichtbar, besonders in komplexen oder ungewöhnlichen Situationen. Unternehmensberater:in, Treuhänder:in und Steuerberater haben viele Herausforderungen. Durch die Integration von Plattformen wie bLink und EBICS mit modernen Drittanbieter-Softwarelösungen können wir innovative und effiziente Finanztransaktions- und Bankkommunikationslösungen entwickeln. Es ist wichtig, Technik und Menschenwissen zusammenzubringen, um für zukünftige Aufgaben bereit zu sein.

Fazit

Die Digitalisierung hat die Art und Weise, wie Unternehmens-, Treuhand- und Steuerberatung erbracht werden, bereits radikal verändert. Die Einführung von KI und automatisierten Systemen verspricht, diesen Sektor weiterhin zu prägen und sowohl für Dienstleister als auch für ihre Kunden erhebliche Vorteile zu bringen. Es bleibt spannend zu beobachten, wie sich der Sektor in den kommenden Jahren entwickeln wird. Eines ist jedoch sicher: Die Chancen, die sich durch die digitale Transformation bieten, sind enorm, und diejenigen, die bereit sind, sich fortzubilden und anzupassen, werden die Führung übernehmen. Es ist wahrlich eine transformative Zeit für den Finanzdienstleistungs- und Consultingbranche.



Autor: Bora Erbil
Partner at a&o kreston ag
MAS in Digital Excellence for Financial Services
CAS in Fintech & Blockchain Economy
CAS Digital Finance
CAS FH Corporate succession
General Management NDS HF
bora.erbil@kreston.ch

Neuerungen im Schweizer Steuerrecht per 1. Januar 2025 und Ausblick

Autor: Thomas Bodmer

Vorweggenommen: Die Neuerungen im Jahr 2025 sind deutlich weniger spektakulär wie die teilweise schon verabschiedeten resp. vor der Verabschiedung stehenden und/oder geplanten Veränderungen. Dennoch sind ein paar interessante Neuerungen zu beachten, die Steuerpflichtige wissen müssen und auch Auswirkungen auf die professionelle Steuerplanung haben.

Selbstvorsorge Säule 3a

Personen, die in bestimmten Jahren keine Beiträge oder nur Teilbeiträge in ihre gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a) einbezahlt haben, können diese Beiträge künftig auch nachträglich in Form von Einkäufen einzahlen. Der Bundesrat hat kurz vor Jahresende 2024 eine entsprechende Verordnungsänderung per 1.1.2025 in Kraft gesetzt, in m.E. bloss teilweiser Umsetzung einer durch das Parlament überwiesenen Motion. Allerdings ist diese neue Verordnung äusserst restriktiv gestaltet worden: Ältere Steuerpflichtige, die frühere Beitragslücken aufweisen und nicht genügend vorsorgen konnten, werden diskriminiert und gehen weitgehend leer aus. Denn erstmals können Lücken aus dem Jahr 2025 im Jahr 2026 und später geschlossen werden. Voraussetzung ist, dass sowohl im Jahr mit der Lücke, als auch im Jahr der Schliessung der Lücke, ein sozialversicherungspflichtiges Einkommen in der Schweiz erzielt wird und dass im Jahr der Schliessung der Lücke zudem der maximale ordentliche Jahresbeitrag geleistet wird. Praktisch gleichzeitig gab der Bundesrat bekannt, dass er künftig die Verwendung der Säule 3a massiv höher besteuern wird, wodurch sich ernsthaft die Frage stellt, ob solche Einkäufe überhaupt noch sinnvoll sind. Mehr dazu im Ausblick.

Leibrenten

Für die Selbstvorsorge steht in der Schweiz nebst der Säule 3a die Säule 3b zur Verfügung. Eine der möglichen Formen der Vorsorge in der Säule 3b sind sogenannte Leibrenten. Dabei handelt es sich um i.d.R. lebenslängliche monatliche Renten, die aus einem einmalig oder periodisch finanzierten Kapital nach Eintritt bestimmter Voraussetzungen (in der Regel Erreichen des Pensionsalters) durch Versicherungseinrichtungen und/oder Unternehmen ausbezahlt werden. Man kennt sie

bei Unternehmen z.B. im Falle von Nachfolgeregelungen als Steuerplanungsinstrument, um dem abtretenden Patron eine Weiterführung des Lebensstandards zu sichern, wobei der Nachfolger nicht das ganze Kapital bereits zum Zeitpunkt des Antritts als Unternehmensinhabers bereitstellen muss.

Wirtschaftlich handelt es sich bei Leibrenten um eine Mischung von Kapitalrückzahlung und Ertragsrückzahlung. Der Ertragsanteil wurde bisher pauschal auf 40% geschätzt und besteuert. Diese Regelung hat den heutigen Renditeverhältnissen mit den tiefen Zinsen schon lange nicht mehr entsprochen. Künftig wird der steuerbare Ertragsanteil der garantierten Rentenleistung bei Leibrentenversicherungen nach Versicherungsvertragsgesetz in Abhängigkeit des Höchstzinssatzes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA berechnet. Allfällige Überschussleistungen werden zu 70 Prozent steuerbar sein. Bei Leibrenten und Verpfändungen nach Obligationenrecht sowie bei ausländischen Leibrentenversicherungen wird der steuerbare Ertragsanteil neu in Abhängigkeit von der Durchschnittsrendite zehnjähriger Bundesobligationen ermittelt. So lange die Zinsen so tief sind wie heute, dürfte die neue Regelung zu einer tieferen Besteuerung führen. Sollten die Zinsen erheblich ansteigen, würde wohl dann auch der Ertragsanteil über die 40% steigen. Jedenfalls trägt die – allerdings auch reichlich komplizierte Regelung – wohl den Kapitalmarktverhältnissen besser Rechnung und damit dürfte die in den letzten Jahren in Vergessenheit geratene Leibrente wieder beliebter werden.

Leibrenten sind wie schon erwähnt vor allem auch für die Steuerplanung interessant, weil damit Einkommen aus der Phase der Erwerbstätigkeit mit hohem Einkommen in die Phase des Rentenalters mit eher tieferem Einkommen strukturiert werden kann.

OECD Mindeststeuer

Die Schweiz hat die vermeintlich weltweite OECD Mindeststeuer bereits auf den 1. Januar 2024 umgesetzt. Wie inzwischen allseits bekannt, machen sehr bedeutende Volkswirtschaften, namentlich die USA, nicht mit und sichern sich damit einen sehr deutlichen Standortvorteil. Die OECD Mindeststeuer sieht im Wesentlichen einen Mindestgewinnsteuersatz von 15% für sehr grosse Unternehmen vor. KMU werden derzeit davon noch verschont.

Besteuert ein Land die Gewinne von betroffenen Unternehmen und deren Tochtergesellschaften nicht mit diesen vorgeschriebenen 15%, hat das Land der Muttergesellschaft die Möglichkeit, die Differenz zusätzlich zu erheben. Damit das Steuersubstrat nicht ins Ausland abwandert, hat die Schweiz die Möglichkeit geschaffen, diese Differenz mit einer Bundesergänzungssteuer im Inland zu besteuern. Nun hat der Bundesrat auf den 1. Januar 2025 auch die zweite Stufe, die internationale Ergänzungssteuer IIR in Kraft gesetzt.

Für die Einführung der OECD Mindeststeuer war eine Verfassungsänderung erforderlich, der das Schweizer Volk im Jahr 2023 zugestimmt hat. Eine gesetzliche Grundlage muss noch geschaffen werden, die Umsetzung basiert derzeit auf einer ohne Zustimmung des Parlaments durch den Bundesrat erlassenen Verordnung. Ob und wie die gesetzliche Grundlage ausgestaltet wird, ist heftig umstritten. Nicht wegen dem Grundsatz der Erhebung der Zusatzsteuer, sondern wegen der Verteilung der sehr grossen erwarteten Mehreinnahmen zwischen Bund und Kantonen. In der Tendenz versucht der Bund, einen grösseren Anteil der Steuererträge als bisher zu erzielen, um die geplanten Mehrausgaben finanzieren zu können, wogegen sich die Kantone wehren. Insbesondere betroffen ist der reichste Kanton der Schweiz, der Kanton Zug, der eine Umverteilung seines Steuersubstrats zum Bund befürchtet. Auf Bundesebene ist relativ plötzlich angedacht worden, den bisherigen Verteilschlüssel der OECD-Ergänzungssteuer von 75 Prozent für die Kantone und 25 Prozent für den Bund zu Ungunsten der Kantone zu ändern. Der Regierungsrat des Kantons Zug hat auf diese unerwartete Änderung der Spielregeln während des laufenden Prozesses reagiert: Unternehmensgewinne über 20 Millionen Franken sollen künftig mit einer zusätzlichen kantonalen Gewinnsteuer von 3 Prozent belastet werden. Damit wahrt er die kantonalen Interessen und verhindert, dass Zug zum Spielball bundespolitischer Umverteilungspläne wird. Da die Festlegung der Steuersatz für die kantonalen Steuern den Kantonen obliegt, würde dadurch die Mindeststeuer bei den wichtigsten betroffenen Gesellschaften ausgehebelt. Auch andere Kantone mit Gewinnsteuersätzen unter 15% haben Anhebungen der kantonalen Steuersätze auf rund 15% vorbereitet.

Für den Standort Schweiz ist die Umsetzung dieser Mindeststeuer mit sehr weitreichenden Konsequenzen verbunden: Fast alle Kantone mit Ausnahme von Zürich und Bern haben Gewinnsteuersätze zwischen 11.5% und 15% und zudem basieren die steuerbaren Gewinne in der Schweiz auf einer wohl i.d.R. tieferen Bemessungsgrundlage. Denn Schweizer Handelsrecht basiert auf dem Vorsichtsprinzip mit der Idee höchster Priorität für den Gläubigerschutz und bietet viele Möglichkeiten,

den Gewinn tief zu halten und das Steuerrecht hat über weite Teile keine Elemente, welche die Steueroptimierung im Handelsrecht durchbrechen könnte. Es gilt der Grundsatz des Massgeblichkeitsprinzips, das steuerrechtliche Korrekturen auf die Fälle beschränkt, welche das Steuerrecht ausdrücklich vorsieht.

In unserem eher auf mittelständische Unternehmungen ausgerichteten Kreston-Umfeld, kommt die OECD Mindeststeuer bei Tochtergesellschaften von Grossunternehmungen zum Tragen. Mit ersten Berechnungen sind wir schon konfrontiert. Wie es genau rauskommt, wissen selbst die Steuerbehörden nicht, denn die ersten Steuererklärungen werden nun im Jahr 2025 für 2024 erstellt.

Mehrwertsteuer

Die wesentlichen Änderungen bei der Mehrwertsteuer stehen im Zusammenhang mit ausländischen Plattformen, welche mit planerischen Massnahmen teilweise die Entrichtung der Mehrwertsteuer minimieren oder ganz vermeiden. Die reformierte Plattformbesteuerung ist am 1. Januar 2025 in Kraft getreten.

Neu wird bei Verkäufen über elektronische Plattformen eine erste Lieferung zwischen dem Verkäufer des Gegenstandes und dem Plattformbetreiber virtuell angenommen, obwohl zivilrechtlich in diesen Fällen oft ein direktes Vertragsverhältnis zwischen dem ausländischen Verkäufer und dem schweizerischen Endkunden besteht. Die vor allem chinesischen Plattformen suggerieren den Kunden Vertragspartner zu sein, aber tatsächlich treten sie nur als Vermittler zwischen dem Lieferanten und dem Kunden auf.

Neu gilt mehrwertsteuerrechtlich ungeachtet von der zivilrechtlichen Ausgestaltung der Plattformbetreiber mehrwertsteuerlich als Vertragspartner, der im Anschluss an die 1. Lieferung eine 2. Lieferung an den Kunden ausführt. Dementsprechend schuldet der Plattformbetreiber die Mehrwertsteuer auf dem Gesamtumsatz der bewirkten Lieferungen. Die 1. Lieferung löst indessen keine Mehrwertsteuer aus.

Obwohl die neue Regelung bereits gilt, fehlt es an genauen Anweisungen für die Praxis, denn die Vernehmlassung zur vorgesehen Anwendung ist erst kurz vor Weihnachten 2024 abgelaufen.

Aussicht

Wie weiter vorne schon angekündigt, sind diverse steuerliche Änderungen in der Pipeline, welche die Schweizer Steuerlandschaft ganz erheblichen beeinflussen könnten.

Kurz vor Weihnachten hat die vereinigte Bundesversammlung die Abschaffung des Eigenmietwertes beschlossen. Diese Reform hat Auswirkungen, die weit über die Frage des auf Liegenschaften beschränkten Eigenmietwertes hinausgehen, weil gleichzeitig der Schuldzinsabzug nicht nur auf selbstbewohntem Wohneigentum abgeschafft werden soll. Er soll generell nur noch auf vermieteten Liegenschaften anteilmässig zum Gesamtvermögen gewährt werden und wir damit auch für alle Nichtliegenschaftlichen Fremdfinanzierungen gestrichen. Also auf Kleinkrediten, Lombarkrediten, Unternehmensfinanzierungen im Privatvermögen etc. Damit stellt sich die Frage, inwieweit die Vorlage die Verfassung verletzt, weil die Einheit der Materie nicht gegeben ist. Und zudem werden auch die weiteren Gewinnungskosten des Liegenschaftsbesitzers im selbstgenutzten Bereich für Unterhalt, Verwaltung und energiesparende Investitionen abgeschafft. Wird die Regelung in der Volksabstimmung gutheissen, wird dies auf das Bankwesen und auf das Bauhandwerk ganz enorme Auswirkungen haben. Ich persönlich befürchte, dass ein sehr grosser Teil der Hausbesitzer in Zukunft erheblich mehr Steuern bezahlen muss und der Staat mit diesen Massnahmen nicht Mindereinnahmen haben wird, sondern Mehreinnahmen. Die Volksabstimmung, welche das Volks- und Ständemehr erfordert, ist nötig, weil die damit gekoppelte neue Besteuerungsmöglichkeit von Zweitwohnungen eine Verfassungsänderung voraussetzt.

In der Pipeline ist ausserdem die Einführung der Individualbesteuerung von Verheirateten. Dieses Thema ist sehr umstritten, denn es bewirkt eine erhebliche Umverteilung. Vom heutigen System profitieren vor allem Familien mit Verheirateten Eltern und nur einem verdienenden Partner und auch noch Doppelverdiener mit stark unterschiedlichen Einkommen. Das dürfte eher bei den weniger Verdienenden und dem Mittelstand vorteilhaft sein. Künftig wird sich die Frage stellen, wie diese Gruppe mit den massiv höheren zu erwartenden Steuern umgehen wird. Die individuelle Besteuerung der Partner wäre dagegen vor allem für die Paare interessant, bei denen beide jetzt schon viel verdienen. Das sind eher Familien der höheren Schichten in den Kantonen mit hoher Progression und hohen Grenzsteuersätzen. In Kantonen mit Flatrate Tax und eher geringeren Spitzensteuersätzen dürfte sicher eher weniger ändern. So ist es denn auch nicht besonders erstaunlich, dass der Kanton Zug mit einem Spitzensteuersatz von unter 25% in der Individualbesteuerung wenig Vorteile sieht, obwohl es gerade in Zug viele Doppelverdiener mit hohen Einkommen gibt.

Irgendwann zur Abstimmung wird die Erbschaftsteuerinitiative der Juso kommen. Sie sieht eine Erbschaftsteuer auf Bundesebene von 50% auf Vermögen über 50 Mio. vor. Vor allem Unternehmer befürchten, ihre Unternehmen unter diesen Voraussetzungen gar nicht mehr weitergeben zu können, sondern im Todesfall auflösen zu müssen. Das wäre dramatisch und deshalb hat bereits die Ankündigung dieser Initiative zum Wegzug reicher Personen in eines der vielen Länder ohne Erbschaftsteuer geführt und damit zu einem schmerzlichen Verlust von Steuereinnahmen.

Schliesslich ist die Ankündigung von Frau Bundesrat Keller-Suter, Bezüge aus der Säule 2 und 3a massiv höher zu besteuern ein Thema, das die Steuerberater schon jetzt und die Steuerpflichtigen bald erheblich beschäftigen wird. Die Vernehmlassung dazu ist bereits angekündigt. Frau Keller-Suter unterstellt, Säule 2 und 3a würden heute steuerlich vorteilhaft behandelt und seien ein Steuersparinstrument der Reichen, das zu schliessen sei. Nach Ansicht der Bundesrätin werden insbesondere Kapitalbezüge zu wenig besteuert und gegenüber Renten begünstigt. Sowohl wenn Renten als auch wenn Kapital bezogen wird, basiert die Besteuerung indessen auf den gleichen Grundlagen. Einzig gewisse Parameter haben sich seit 1985, als das derzeit geltende Regime eingeführt worden ist, geändert.



Autor: Thomas Bodmer
Partner at a&o kreston.ch
lic. oec. publ., dipl. Steuerexperte
thomas.bodmer@kreston.ch

Datenblatt 2025

Kennzahlen
Sozialversicherungen Zins- und
Devisenkurse



SOZIALVERSICHERUNGEN

AHV/IV/EO/ALV Beitragssätze (Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge)		2025	2024	2023
AHV/IV/EO	%	10.60	10.60	10.60
ALV bis Höchstgrenze	%	2.20	2.20	2.20
ALV ab Höchstgrenze	%	-	-	-
Höchstgrenze ALV	CHF/p.a.	148'200	148'200	148'200
Freibetrag für erwerbstätige AHV-Rentner				
pro Arbeitsverhältnis & Jahr *freiwillig ab 2024, kann man darauf verzichten	CHF/p.a.	16'800	16'800	16'800
Rentenalter Frau	Das Frauen-Referenzalter steigt nach Reformbeginn jährlich um drei Monate in vier Schritten von 64 auf 65 Jahre.	64	64	64
Rentenalter Mann		65	65	65

Säule 3a (gebundene Vorsorge)	2025	2024	2023
Unselbständig Erwerbende	7'258	7'056	7'056
Selbständig Erwerbende ohne BVG 20 % des Erwerbseinkommens, maximal	36'28	35'280	35'280

Gesetzliche Anpassung der Familienzulagen für die ganze Schweiz	2025	2024	2023
Kinderzulagen	215	200	200
Ausbildungszulagen bis max. 25. Geburtstag	268	250	250

Familienzulagen im Vergleich: Unterschiede und Beträge pro Kanton	AG	ZG	ZH
Kinderzulagen	215	300	215
Ausbildungszulagen bis max. 25. Geburtstag	268	350	268

ZINSFÜSSE Referenzzinssatz Mietverhältnisse

Kapitalisierungszinsfuss für	2024	2023	2022		
nicht kotierte Wertpapiere per 31.12.	8.75%	7.75%	8.50%	ab 03. Juni 2009	3.25%
Grenzrenditesatz	2.60%	3.50%	1.90%	ab 02. September 2009	3.00%
*) Schweizerische Steuerkonferenz, Kreisschreiben Nr. 28, www.steuerkonferenz.ch				ab 02. Dezember 2010	2.75%
				ab 02. Dezember 2011	2.50%
Aktionärsdarlehen in	2025	2024	2023	ab 02. Juni 2012	2.25%
an Beteiligte, aus Eigenkapital finanziert mindestens	1.00%	1.50%	1.50%	ab 03. September 2013	2.00%
von Beteiligten, Betriebskredite bis CHF 1 Mio., höchstens	3.50%	3.75%	3.75%	ab 02. Juni 2015	1.75%
				ab 02. Juni 2017	1.50%
				ab 03. März 2020	1.25%
Mehrwertsteuersatz	2025	2024	2023	ab 02. Juni 2023	1.50%
Normalsatz	8.1%	8.1%	7.7%	ab 02. Dezember 2023	1.75%
Reduzierter Satz	2.6%	2.6%	2.5%	ab 2. März 2024	1.75%
Sondersatz Beherbergung	3.8%	3.8%	3.7%	ab 3. Juni 2024	1.75%
				ab 03. September 2024	1.75%

Zürich, 27.1.2025

Datenblatt 2025

Kennzahlen
Sozialversicherungen Zins- und
Devisenkurse



AHV/IV-Renten	2025	2024	2023	2022
Volle einfache Altersrente				
Minimalbetrag pro Monat	1'260	1'225	1'225	1'225
Maximalbetrag pro Monat	2'520	2'450	2'450	2'450
Höchstbetrag der beiden	3'780	3'675	3'675	3'675
UVG	2025	2024	2023	2022
Maximal versicherter Lohn	148'200	148'200	148'200	148'200
BVG	2025	2024	2023	2022
Maximal versicherter Jahreslohn	90'720	88'200	88'200	86'040
Koordinationsabzug	26'460	25' 725	25' 725	25'095
Maximaler koordinierter Lohn	64'260	62'475	62'475	60'945
Minimaler koordinierter Lohn	3'780	3'675	3'675	3'585
Mindestjahreslohn (Eintrittsschwelle BVG)	22'680	22'050	22'050	21'510
Umwandlungssatz BVG Obligatorium Satz	6.80%	6.80%	6.80%	6.80%
ab 2014 generell 6.80% Mindestverzinsung	6.80%	6.80%	6.80%	6.80%
BVG Obligatorium	1.25%	1.25%	1.00%	1.00%
DEISENKURS	2024	2023	2022	2021
Devisenkurse ESTV, per 31. Dezember				
EU - 1 EUR	0.9384	0.9297	0.9874	1.0361
USA - 1 USD	0.9062	0.8416	0.9252	0.9111
Grossbritannien - 1 GBP	1.1350	1.0728	1.1129	1.2340
Hongkong - 100 HKD	11.666	10.7781	11.8543	11.6868
Japan - 100 JPY	0.5766	0.5969	0.7012	0.7912
Kanada - 1 CAD	0.6301	0.6382	0.6828	0.7213
Schweden - 100 SEK	8.2021	8.3512	8.8797	10.0636
Singapore - 100 SGD	66.431	63.8026	68.9849	67.5852
Dänemark - 100 DKK	12.584	12.4715	13.2785	13.9312



Don't forget to check our website.

<https://www.kreston.ch/>

hello@kreston.ch, +41 (0)58 101 02 02
Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar (ZG)
Fohrhölzlistrasse 15, 5430 Wettingen (AG)
Bändliweg 20, 8048 Zürich (ZH)



An independent member of the
Kreston Global network

Member of TREUHAND | SUISSE

 Member of EXPERTSuisse

 MEMBER OF THE
FORUM OF FIRMS